

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת גדעון סער

פ/25/1604

הצעת חוק-יסוד : הממשלה (תיקון – אי-כשירות של נאשם להרכיב את הממשלה)

הוספת סעיף 7א¹ .1 בחוק-יסוד : הממשלה¹ (להלן – חוק-יסוד), אחרי סעיף 7 יבוא :

”אי-כשירות של 7א. (א) בלי לגרוע מהוראות סעיפים 5(ב) ו-6, וסעיף נאשם להרכיב את הממשלה תלוי ועומד נגדו כתב אישום בשל עבירה שהעונש הקבוע לה בחוק הוא שלוש שנות מאסר או יותר –

(1) לא יטיל עליו נשיא המדינה את התפקיד להרכיב ממשלה לפי סעיפים 7, 9, 10 או 29 ;

(2) לא ייכלל בהצעה להבעת אמון בממשלה חדשה לפי סעיף 28 כראש הממשלה בממשלה זו ;

(3) לא יושבע כראש הממשלה החלופי לפי סעיף 13א ;

אלא אם כן קבע יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, לפי האמור בכתב האישום, כי אין עם העבירה, בנסיבות העניין, משום קלון ; לעניין סעיף זה :

(1) אין נפקא מינא אם כתב האישום הוגש לפני תחילת כהונת הנאשם כנבחר ציבור או אחריה, אם העבירה נעברה בזמן שכהן כנבחר ציבור או לפני שהחל לכהן כנבחר ציבור ;

¹ ס”ח התשס”א, עמ’ 158.

(2) יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית
ידון בשאלה האם מדובר בעבירה שיש עימה
קלון על פי עובדות כתב האישום ולא יידרש
לחומר הראיות בבסיסו.

(ב) בסעיף זה, "המועד הקובע" –

(1) לעניין הטלת התפקיד לפי סעיפים 7,
9 או 10 בקשר לכינון ממשלה בשל
התקיימות בחירות לכנסת – היום ה-45
לפני היום הראשון להגשת רשימות
המועמדים לכנסת בבחירות האחרונות
שהתקיימו לפני מועד הטלת התפקיד;

(2) לעניין הטלת התפקיד לפי סעיפים 7,
9 או 10 בשל היווצרות עילה לכינון ממשלה,
שאינה בחירות לכנסת – בעת הטלת
התפקיד;

(3) לעניין סעיף 28 – בעת הגשת ההצעה
להביע אי אמון בממשלה;

(4) לעניין סעיף 29 – בעת הטלת
התפקיד;

(5) לעניין השבעה כראש הממשלה
החלופי לפי סעיף 13א – במועד האמור
בפסקה (1) בקשר לכינון ממשלה בשל
התקיימות בחירות לכנסת או במועד כינון
הממשלה שבה הוא עתיד להיות מושבע
כראש הממשלה החלופי בקשר לכינון
ממשלה בשל היווצרות עילה אחרת."

2. הוראת סעיף 7א לחוק-יסוד: הממשלה כנוסחו בחוק-יסוד זה לא תחול בקשר
לכינון ממשלה בכנסת ה-25; לעניין הסעיף האמור, "כתב אישום" – לרבות
כתב אישום שהוגש לפני כניסת חוק-יסוד זה לתוקפו.

תחולה

דברי הסבר

משרת ראש הממשלה בישראל היא המשרה הרמה ביותר ברשות המבצעת והחשובה ביותר בהנהגת המדינה. הנושא בתפקיד ראש הממשלה מנווט את פעולת הממשלה, המשפיעה על חיי כלל האזרחים וגורל המדינה כולה, ומכח זה הוא גם מהווה סמל שלטוני עבור כלל הציבור. הכוח השלטוני שנמסר בידי הנושא בתפקיד ראש הממשלה הוא, אפוא, רב ונרחב, השפעתו על ענייני המדינה עמוקה וייחודית, ועיני הציבור הבוחנות את פעולות רשויות השלטון נשואות לעברו, ללא קשר לזהות המפלגתית-פוליטית של נושא המשרה ברגע נתון.

הכוח השלטוני שמופקד בידי עובדי ציבור ונבחר ציבור מופקד בידם אך לשם קידום אינטרסים ציבוריים וממלכתיים. "איש ציבור שואב את מעמדו, תפקידו וסמכויותיו מעצם היותו נאמן הציבור. משמע, אלה אינם קניינו, ולא הוקנו לו לטובתו, אלא הופקדו בידי כנאמן כדי שישתמש בהם, כפי שמקובל לגבי כל נאמן, לטובת הנהנה. הנהנה הוא הציבור, ומכאן שאיש הציבור רשאי, נכון יותר לומר חייב, להשתמש במשרת ורק כדי לשרת את הציבור". הפרת הנאמנות הציבורית, הכוללת בתוכה את הערכים "תקינות פעילות המנהל", "אמון הציבור" ו-טוהר המידות של משרתי הציבור", עלולה לפגום בכשירות לשרת את הציבור.

בספר החוקים של מדינת ישראל קיימים יותר ממאה חוקים המגדירים תפקידים ציבוריים - אשר חלקם עוסק גם בנבחר ציבור, הכוללים הוראה כשירות לכהונה, וכן הוראות פוזיטיביות המטילות חובה על הגורם הממנה, או על גורם ממונה אחר (כגון יו"ר ועדת הבחירות המרכזית), לבחון את התנהגותם של המבקשים לשרת את הציבור. זאת משום הצורך להבטיח כי משרות ציבוריות יופקדו בידי אנשים שלא נמצא בהתנהגותם פגם מוסרי המלמד על כך שאין הם ראויים "לשאת באחריות ציבורית להחלטות ולמעשים אשר ענייני הכלל ושלוש הציבור תלויים בהם".

על רקע דברים אלה, עמד בית המשפט העליון על "הצורך להסדיר לעתיד לבוא בחקיקה מתאימה את הסוגיה הנוגעת להטלת מלאכת הרכבת הממשלה על חבר כנסת הנאשם בעבירות חמורות שיש עמן קלון. זאת, על מנת ליתן ביטוי ועיגון משפטי להיבטים הציבוריים והערכיים שמעלה סוגיה זו" (בג"צ 2592/20). בהתאם לכך, ועל מנת שהדין ביחס לראש ממשלה יהלום את המצב המשפטי החל על נבחר ציבור אחרים, מוצע לתקן את חוק היסוד. נציין לעניין זה את ההוראה שנקבעה בשנים האחרונות בחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) ביחס לכשירות ראש עיר לכהן תחת כתב אישום, ואת הדין ביחס לכשירות שרים וסגני שרים לכהן תחת כתב אישום.

בהתאם לאמור, הצעת החוק מציעה להגביל את כשירותו של חבר הכנסת שנגדו תלוי ועומד כתב אישום, בנסיבות מסוימות, להרכיב את הממשלה. יחד עם זאת, הגבלת הכשירות להרכיב את הממשלה יש בה כדי להשפיע על האפשרות של ציבור הבוחרים לממש את רצונו הפוליטי לקבוע, באמצעות חברי הכנסת, את זהות ראש הממשלה שיוביל את המדינה בהתאם לתפיסתו ויקדם את הערכים והמדיניות שבו דוגל אותו ציבור. בכך יש פגיעה בזכות החוקתית לבחור ולהיבחר. על כן, ההסדר המשפטי שמוצע, כפי שיפורט להלן, מאזן בין השיקולים השונים שעל הפרק, וקובע תנאים מסוימים שרק בהתקיימם תוגבל הכשירות בעקבות הגשת כתב אישום. כמו כן, מוצע כי תינתן אפשרות למועמד לפנות ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, שהוא שופט בית המשפט העליון, כדי שיבחן באופן פרטני את המקרה לפי

העובדות המתוארות בכתב האישום, ויקבע, לפי שיקול דעתו, שאין לשלול את כשירות המועמד להרכיב ממשלה על אף הגשת כתב האישום נגדו, שכן נסיבות העבירה המיוחסת אינן מלמדות כי דבק בהן קלון. כדי שלא לשנות את כללי המשחק תוך כדי כהונת הכנסת הנוכחית, כלל הפסילה המוצע לא יחול על כינון ממשלה חדשה בכנסת העשרים וחמש (ככל שמקרה כזה יתרחש), כפי שלא חל, מטבע הדברים, על כינון הממשלה לאחר הבחירות לכנסת זו, שהתרחש לפני חקיקתו. כלומר רק בקשר לממשלות שייכוונו לאחר הבחירות לכנסת העשרים וחמש ואילך יחולו הוראות סעיף 7א המוצע. עם זאת, יובהר כי סייג זה לתחולה לא שולל כי כתב אישום שהוגש קודם לתיקון החוק וכתב אישום שיוגש קודם למועד הקובע לענין הבחירות לכנסת העשרים וחמש יבואו בגדר המושג "כתב אישום תלוי ועומד" לגבי חבר הכנסת, שכשירותו תבחן לאור ההסדר החדש לעניין כינון ממשלה בכנסת העשרים וחמש ואילך. הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת אלי אבידר וקבוצת חברי הכנסת (פ/3956/24) ועל ידי חבר הכנסת אחמד טיבי וקבוצת חברי הכנסת (פ/4040/24) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת אחמד טיבי (פ/76/25).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ג בטבת התשפ"ג (16.01.2023)